



ESPÉCIE: Prestação de Contas de Gestão

DOCUMENTO: Relatório de instrução nº1280/2026

FASE: Final

PROCESSO N°: 17601/2024-0

ENTE: Município de Araripe

UNIDADE JURISDICIONADA: Fundo Geral da Prefeitura Municipal de Araripe

RESPONSÁVEL: Francisco Mateus da Silva Santos

EXERCÍCIO:2023

EMENTA: Relatório de instrução. Fase Final. Prestação de Contas de Gestão. Fundo Geral da Prefeitura Municipal de Araripe. Araripe. Exercício de 2023. Execução Orçamentária R\$ 9.564.350,48, atualizada pelo IPC-A até 02/2026: R\$ 10.621.062,96.

1. INTRODUÇÃO

1. Versam os presentes autos acerca da Prestação de Contas do Fundo Geral da Prefeitura Municipal de Araripe, relativa ao exercício financeiro de 2023, em que estão relacionados os achados de auditoria com os respectivos responsáveis, extraídos do Relatório de Instrução nº 5296/2025, conforme detalhamento nos Quadros 1 e 2, a seguir:

Quadro 1 – Relação dos Achados

Achados	
Nº	Especificação
1	Divergência entre dados SIM e Balanço Patrimonial no grupo passivo circulante no valor de R\$ 28.922,27.
2	Ausência do registro da depreciação dos bens patrimoniais imóveis.
3	Não repasse dos recursos retidos através de receitas extraorçamentárias em sua totalidade da Consignação ISS R\$ 182,00 e IRRF R\$ 13.597,94.
4	Não repasse dos recursos retidos através de receitas extraorçamentárias em sua totalidade da Consignação Aprossema R\$ 26,40
5	Não repasse das obrigações patronais devidas ao RPPS e RGPS em sua totalidade.
6	Não repasse total da Contribuição Previdenciária para o INSS (R\$ 69.006,86) e Regime Próprio (R\$ 3.111,49)
7	Divergência dos saldos Transportados e da Variação da Conta Caixa e Equivalência De Caixa do Saldo Final do Exercício financeiro de 2023.
8	Inexigibilidade de licitação para contratação de serviços de natureza continuada, sem características de exclusividade e/ou com valores anuais acima do limite permitido para modalidade de dispensa.



Achados	
Nº	Especificação
9	Pagamento indevido de Juros e Multas
10	Despesas de Exercícios Anteriores – DEA realizadas nos exercícios seguintes, mas com fato gerador da despesa no exercício da PCS analisada

Fonte: Relatório de instrução nº 5296/2025 do processo 17601/2024-0 do e-TCE.

Quadro 2 – Responsável por Achados

Responsável/Cargo	Achados
Francisco Mateus da Silva Santos /Gestor	1 a 10

Fonte: Relatório de instrução nº 5296/2025 do processo 17601/2024-0 do e-TCE.

2. HISTÓRICO

2. Após a elaboração do Relatório de Instrução nº 5296/2025 pela Diretoria de Contas de Gestão III, o responsável Francisco Mateus da Silva Santos foi regularmente notificado por meio de publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE/CE, datado de 09 de dezembro de 2025.

3. A manifestação de defesa foi protocolizada sob o nº 01442/2026-5, passando a ser examinada nesta fase da instrução processual.

3. EXAME TÉCNICO

3.1 ANÁLISE DOS ESCLARECIMENTOS

3.1.1. Achado 1 – Divergência entre dados SIM e Balanço Patrimonial no grupo passivo circulante no valor de R\$ 28.922,27.

4. No Relatório de Instrução nº 5296/2025, foi apontada divergência entre o saldo inicial do exercício registrado no Sistema de Informações Municipais – SIM (R\$ 3.539.194,54) e o saldo final do exercício anterior (R\$ 3.510.272,27), resultando em diferença no montante de R\$ 28.922,27.

3.1.1.1 Esclarecimento: Sr. Francisco Mateus da Silva Santos. Anexo 2439/2026. Processo 01442/2026-5.

Inicialmente informamos que o valor correto corresponde R\$ 3.510.272,27, ou seja, **Saldo Inicial do Exercício – Balanço Patrimonial (C) e Saldo Final do Exercício Anterior – SIM (B)**, do Quadro 7 – Dos Saldos Transportados, elaborados pelo TCE/CE.



O **Saldo Inicial do Exercício – SIM**, do Quadro 7 – Dos Saldos Transportados, elaborados pelo TCE/CE no valor R\$ 3.539.194,54.

A diferença de R\$ 28.922,27, corresponde a RESTOS A PAGAR, da unidade orçamentária 0202 – Secretaria de Gestão, Administração, Finanças – SEGAF, cancelados em 31 de dezembro de 2022. (ANEXO).

Ocorre que, quando da importação dos dados para o exercício financeiro de 2023, tal operação não foi reconhecida devido a uma falha de comandos no sistema informatizado. Sendo assim, Vale salientar que a diferença já havia sido detectada, no intuito de efetuar a correção, protocolaremos ofício junto ao TCE solicitando a correção dos dados do SIM de Janeiro de 2023.

Desta forma solicitamos que esta inspetoria releve a falha.

3.1.1.2. Análise da Unidade Técnica

5. Inicialmente, verifica-se que a divergência apontada decorre de inconsistência nos valores registrados no Sistema de Informações Municipais – SIM. O saldo inicial do exercício (A), constante do Quadro 7 do Relatório de Instrução nº 5296/2025, totaliza R\$ 3.539.194,54, enquanto o saldo final do exercício anterior no SIM (B), bem como o saldo inicial evidenciado no Balanço Patrimonial, apresentam valor coincidente de R\$ 3.510.272,27, resultando em diferença de R\$ 28.922,27.

6. Em sede de defesa, o responsável esclarece que a diferença identificada decorre do cancelamento de restos a pagar, no montante de R\$ 28.922,27, ocorrido em 31/12/2022, cuja informação não foi refletida no saldo inicial do exercício de 2023 em razão de falha na importação dos dados para o SIM.

7. A análise da documentação apresentada (Anexo nº 2439/2026, Processo nº 01442/2026-5) confirmou o cancelamento dos restos a pagar no valor indicado, evidenciando que a divergência decorre de inconsistência operacional no sistema, e não de erro material nos registros contábeis do ente.

8. Dessa forma, considerando que a divergência decorre de falha operacional devidamente comprovada, e não de impropriedade nos registros contábeis, entende-se que o achado restou sanado.

3.1.1.3. Conclusão do Achado



9. Desta forma, considera-se o **Achado nº 1 sanado**. Recomenda-se, contudo, à unidade gestora que adote medidas para assegurar a consistência das informações encaminhadas ao SIM, especialmente quanto à correta transposição de saldos entre exercícios.

3.1.2. Achado 2 – Ausência do registro da depreciação dos bens patrimoniais imóveis.

10. No Relatório de Instrução nº 5296/2025, elaborado na fase inicial, foi identificada a ausência de registro da depreciação dos bens patrimoniais imóveis.

3.1.2.1 Esclarecimento: Sr. Francisco Mateus da Silva Santos. Anexo 2439/2026. Processo 01442/2026-5.

Impende mencionar que, em verdade, a citada impropriedade trata-se, portanto, de PECHA DE CARÁTER MERAMENTE FORMAL, insuscetível de causar qualquer óbice ao mister constitucional desempenhado por essa Corte de Contas.

Em verdade o Município de Araripe vem realizando ações de gestão de risco, buscando o absoluto controle patrimonial, tendo **constituído comissão inventariante**, bem como, através da realização **de levantamento físico e inventário**, como também lançamentos e informações do módulo patrimonial ao SIM mensalmente.

No tocante aos Imóveis, vem realizando a atualização do registro dos imóveis que sofre com a falta de registro imobiliário dos bens, o que vem sendo buscado através de ações de identificação e avaliação dos bens imóveis do Município. Atualmente o Município já possui fluxos e rotinas de lançamento de bens imóveis e realiza inventários anuais para confirmação desses itens.

A ausência de gerenciamento adequado do patrimônio mobiliário dos órgãos e entidades públicas pode ter como consequência a má alocação, o desperdício e o subaproveitamento dos bens, além de custos desnecessários com manutenção e guarda.

Para melhor compreensão da complexidade do tema e da incalculável dificuldade dos municípios no atendimento ao disposto nas Portarias STN nº 634/2013 e 548/2015, em março de 2022 a Controladoria-Geral da União (CGU) publicou os resultados da AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS BENS MÓVEIS DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, com foco na desburocratização dos processos e procedimentos relacionados, disponível em file:///C:/Users/User/Downloads/Rel_Final_Bens_Moveis.pdf, sobre a qual se concluiu que a própria Secretaria do Tesouro Nacional não atende as citadas normas pela editadas.

Ante as constatações do citado trabalho da CGU, a STN num recuo às disposições vergastadas das Portarias nº 634/2013 e 548/2015, editou a Portaria



10.300/2022, de 1º de dezembro de 2022, que suspendeu prazo para implantação do procedimento contábil patrimonial de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural que consta no

Anexo da Portaria 548/2015, ressaltando a manutenção da vigência dos demais prazos para implantação para adoção de outros procedimentos.

Outrossim, diversos são os órgãos das administrações superiores da União e dos Estados que somente após esgotados os prazos definidos na Portaria STN nº 548/2015, editaram normas regulando os procedimentos destinados à depreciação, avaliação e reavaliação dos bens móveis, do que, para ilustrar, citamos como exemplo o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco que somente em maio de 2021 editou a Instrução Normativa nº 11 regulando a questão, veja:

Edição nº 87/2021

Recife - PE, sexta-feira, 7 de maio de 2021

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11, DE 06 DE MAIO DE 2021.

EMENTA : dispõe sobre os procedimentos destinados à depreciação, avaliação e reavaliação dos bens móveis do TJPE.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO , no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 30, XLVIII, da Resolução nº 395, 29 de março de 2017 (Regimento Interno) e,

CONSIDERANDO que a Administração Pública é regida, entre outros, pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do art. 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil;

CONSIDERANDO as diretrizes definidas pelo art. 106 da Lei Complementar Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no que tange a avaliação dos elementos patrimoniais;

CONSIDERANDO os prazos estabelecidos pelo item 3.3.3 do Anexo à Portaria STN nº 548/2015, que instituiu o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCASP, definidos nos arts. 6º e 7º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, cujas regras aplicáveis se encontram no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP;

CONSIDERANDO os prazos compromissados pelo Poder Judiciário no Anexo à sua Prestação de Contas Anual, denominado Demonstrativo de Implantação das Novas Regras Contábeis Aplicadas ao Setor Público, anualmente acompanhados pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco;

CONSIDERANDO a Portaria STN nº 877/2018, que aprovou a Parte Geral e a Parte II dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, além de outras partes, do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, MCASP 8ª edição, válido a partir de 2019;

CONSIDERANDO a nova Estrutura Conceitual de contabilidade aplicada ao setor público, definida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, o qual, entre outras, aprovou e publicou a Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 40.222, de 24 de dezembro de 2013, que institui o Sistema Integrado de Gestão de Compras, Contratos, Licitações, Patrimônio e Almoxarifado – Sistema PE-INTEGRADO, gerido pela Secretaria de Administração de Pernambuco – SAD/PE, para uso por todos os órgãos, entidades e poderes do Estado de Pernambuco;

CONSIDERANDO , finalmente, a necessidade de serem estabelecidos os procedimentos atinentes à depreciação, avaliação e reavaliação dos bens móveis do Tribunal de Justiça de Pernambuco,

RESOLVE :

Art. 1º Definir os procedimentos necessários à consecução da depreciação, avaliação e reavaliação dos bens móveis enquadrados no conceito de Ativo do Tribunal de Justiça de Pernambuco, necessários ao reconhecimento e à mensuração do seu acervo mobiliário, visando evidenciar, nas demonstrações contábeis do respectivo Poder, informação patrimonial confiável.

Objetivamente, os pequenos municípios cearenses não buscam relaxamento da norma, mas apenas tolerância e compreensão do TCE/CE, algo que até já se verifica em julgados das Câmaras dessa c. Corte de Contas, veja:



TCE/CE - ACÓRDÃO Nº 1195/2023 - PROCESSO Nº: 17596/2021-0 -
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - **MUNICÍPIO: ARACATI - EXERCÍCIO:**
2020 - RELATOR: CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA - SESSÃO DE JULGAMENTO:
1ª CÂMARA VIRTUAL DE 02 A 05 DE MAIO DE 2023 - EMENTA: PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO
DE ARACATI. EXERCÍCIO DE 2020. DECISÃO DA 1ª CÂMARA VIRTUAL PELAS
CONTAS REGULARES COM RESSALVA E APLICAÇÃO DE MULTA.
RECOMENDAÇÃO. ARQUIVAMENTO. [...] f) RECOMENDAR ao atual gestor da
Prefeitura Municipal de Aracati, assim como, aos gestores da Secretaria de
Planejamento e Administração e da Secretaria de Turismo e Cultura de
Aracati, **procedam imediatamente à atualização Bens Móveis/Imóveis do**
município de Aracati, bem como a reavaliação/depreciação/valor
recuperável das Unidades Gestoras municipais, em atendimento Portaria nº
548/2015-STN e Instrução Normativa Nº 004/2017 de 13 de julho de 2017 do
município de Aracati. (GN)

TCE/CE - ACÓRDÃO Nº 1556/2023 - PROCESSO Nº: 16324/2021-6 - ESPÉCIE
PROCESSUAL: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - **ENTIDADE: INSTITUTO DE**
PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ (IPECE) - EXERCÍCIO: 2019 -
RELATORA: CONSELHEIRA PATRÍCIA SABOYA - SESSÃO DE JULGAMENTO: 1ª
CÂMARA VIRTUAL DE 02 A 05 DE MAIO DE 2023 - EMENTA: PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL. SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES. FATOS NOVOS. INOBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. [...] **ACORDA A PRIMEIRA**
CÂMARA VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por
unanimidade de votos, no sentido de: a) JULGAR REGULARES COM RESSALVAS
as contas dos Srs. João Mário Santos de França, Thâmara Aragão Teixeira
Fernandes e Marília Rodrigues Firmiano, em face das ocorrências 9 e 13, com
fundamento nos arts. 1º, inciso I, 15, inciso II, e 17 da Lei nº 12.509/95
(LOTCE/CE); b) JULGAR REGULARES as contas das Sras. Livia Maria Oliveira de
Castro e Alice Helena da Silva Pinto Menezes, com fundamento nos arts. 1º, inciso
I, 15, inciso I, e 16 da Lei nº 12.509/95 (LOTCE/CE), dando-lhe quitação plena; 2/2
Gabinete da Conselheira Patrícia Saboya 2/2 **c) DETERMINAR ao atual dirigente**
máximo do IPECE que: c.1) proceda à valoração dos bens patrimoniais,
acompanhados de suas respectivas depreciações (ocorrência nº 9); e c.2)
apresente as Demonstrações Contábeis acompanhadas das devidas Notas
Explicativas, com as informações exigidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade
(ocorrência 13). (GN)

Aqui, segue outros precedente desta Casa de Contas, onde pelas mesmas falhas não houve aplicação de multa apenas DETERMINAÇÃO, infelizmente mostrando escancaradamente que esse TCE, julga casos semelhantes de forma diferentes.



PROCESSO Nº: 28678/2021-2
NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão
ENTE: Município do Crato
ENTIDADE: Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2021 (01/06 a 30/06)
RESPONSÁVEL/INTERESSADO: Stephenson Ramalho de Lacerda
RELATORA: Conselheira Patrícia Saboya
Acórdão 5670/2024

[...]

No tocante ao **item 1 (não conclusão do processo de atualização de bens móveis e imóveis)**, a defesa alegou:

[...]

Esta relatoria acompanha o órgão técnico e o MPC para manter a falha, tendo em vista que a Portaria nº 548/2015-STN não foi cumprida, não tendo sido concluído o processo de atualização dos bens móveis e imóveis no exercício de 2021.

Entretanto, deixo de aplicar penalidade ao responsável, diante dos esclarecimentos prestados pela defesa no tocante aos trabalhos interrompidos pela pandemia da Covid-19, mas passível de **determinação** sugerida pela unidade técnica à atual gestão para que proceda a conclusão do processo de reavaliação/avaliação dos bens móveis e imóveis a preço justo/preço de mercado da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial de Crato, em atendimento a Portaria nº 548/2015 da STN.

(...).

3.1.2.2. Análise da Unidade Técnica

11. O achado inicial apontou a ausência de registro da depreciação dos bens patrimoniais imóveis, em desconformidade com as normas de contabilidade aplicada ao setor público, notadamente o MCASP e as normas expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional.
12. Em sua defesa, o responsável sustenta que a impropriedade possui caráter meramente formal, destacando a adoção de medidas voltadas ao aprimoramento da gestão patrimonial, tais como a constituição de comissão inventariante, realização de inventários físicos, implantação de rotinas de registro no sistema patrimonial e ações de identificação e avaliação dos bens imóveis. Argumenta, ainda, a complexidade do tema, especialmente para municípios de pequeno porte, bem como a existência de dificuldades estruturais e normativas enfrentadas por diversos entes federativos.
13. De fato, reconhece-se que a implementação dos procedimentos contábeis patrimoniais, especialmente no que se refere à mensuração e depreciação de bens imóveis, envolve elevado grau de complexidade e demanda estrutura administrativa adequada. Ademais, as iniciativas



relatadas pela defesa evidenciam esforços no sentido de aprimorar o controle patrimonial do ente.

14. Contudo, tais circunstâncias não afastam a obrigatoriedade de observância das normas contábeis vigentes, tampouco elidem a impropriedade constatada, uma vez que a ausência de registro da depreciação compromete a adequada mensuração do ativo patrimonial e a fidedignidade das demonstrações contábeis.

15. Ressalte-se, ainda, que a suspensão de prazos promovida pela Portaria STN nº 10.300/2022 não alcança os bens imóveis em geral, restringindo-se a hipóteses específicas, notadamente ao patrimônio cultural. Tais bens não se confundem com os bens imóveis tratados no item 7 da Portaria STN nº 548/2015, que possuem natureza distinta e regramento próprio, conforme evidenciado na figura a seguir.

Figura 1 - Resumo dos prazos definidos para implantação do procedimento contábil patrimonial de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens.

3.9 Resumo dos Prazos Definidos Neste Tópico				
A seguir, apresenta-se um Quadro Resumo com todos os prazos de obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de) apresentados neste Documento ordenados segundo procedimentos patrimoniais .				
PCP (de acordo com as regras das NBC TSP e do MCASP vigentes)	União	DF e Estados	Municípios com mais de 50 mil habitantes	Municípios com até 50 mil habitantes
7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura)	Imediato	01/01/2019	01/01/2020	01/01/2021
9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP)	01/01/2021	01/01/2022	01/01/2023	01/01/2024

Fonte: Elaboração própria a partir da Portaria STN nº. 548/2015.

16. Pelo exposto, verifica-se que o prazo para o reconhecimento contábil dos bens imóveis, fixado em 01/01/2021 para municípios com população inferior a 50 mil habitantes, não foi observado pela municipalidade, configurando descumprimento do normativo aplicável.

3.1.2.3. Conclusão do Achado

17. Dessa forma, considera-se o **Achado nº 2 não sanado**. Será classificado como descumprimento formal de natureza leve, com sugestão de aplicação de multa nos termos do art. 62, inciso II, da Lei nº 12.509/1995.

Quadro 3 – Apontamento do Achado e Identificação do Responsável

Nº	Achado	Responsável/Cargo	Conduta	Nexos de causalidade	Natureza, Gradação e Multa
2	Ausência do registro da depreciação dos bens patrimoniais imóveis	Nome: Francisco Mateus da Silva Santos, Cargo: Secretário	Deixar de realizar o devido registro da depreciação dos bens patrimoniais imóveis, em desconformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 9ª Edição, Parte II, Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TSP - Estrutura Conceitual, e art. 13 da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, bem como §10º do Art. 3º da IN nº 01/2019 do TCECE	A ausência de registro da depreciação dos bens imóveis resultou na superavaliação do ativo imobilizado e na não evidenciação do desgaste econômico dos bens, comprometendo a fidedignidade, a transparência e a adequada mensuração do patrimônio público nas demonstrações contábeis.	Formal, Leve, Art. 62, II da Lei nº 12.509/1995

Fonte: Elaboração própria (2026).

3.1.3. Achado 3 – Não repasse dos recursos retidos através de receitas extraorçamentárias em sua totalidade da Consignação ISS R\$ 182,00 e IRRF R\$ 13.597,94.

18. No Relatório de Instrução nº 5296/2025, elaborado na fase inicial, foi identificado o não repasse integral das consignações referentes ao ISS e ao IRRF, permanecendo pendentes os valores de R\$ 182,00 e R\$ 13.597,94, respectivamente.

3.1.3.1 Esclarecimento: Sr. Francisco Mateus da Silva Santos. Anexo 2439/2026. Processo 01442/2026-5.



Conforme saldo das contas anexas, o que de fato ocorreu aqui foi uma atecnia formal, tendo em vista, os lançamentos terem sido feitos de forma extra orçamentária, enquanto que pela natureza do Fundo Geral, deveriam ter sido feitos de forma orçamentária. Assim sendo, não tem o que se recolher.

Outrossim, deve ser suscitado que o exame das razões que ora apresentamos em sede de justificativa possui como fundamento os Princípios do **formalismo moderado** e da **verdade material**, vértices do Processo Administrativo e ponto de diferenciação dos Procedimentos Judiciais, claramente marcado por uma rigidez formal necessária à paridade das partes do processo.

O conceito do **formalismo moderado**, reflexo direto da valorização da cidadania, é de necessária aplicação nos processos em trâmite neste TCE/CE, principalmente no que se refere aos Processos de Prestação de Contas flexibilizando a ordem processual, em razão da natureza administrativa da Corte.

3.1.3.2. Análise da Unidade Técnica

19. O achado apontou o não repasse integral das consignações referentes ao ISS e ao IRRF, permanecendo pendentes os valores de R\$ 182,00 e R\$ 13.597,94, respectivamente.
20. A defesa sustenta que a inconsistência decorre de “atecnia formal”, em razão da classificação dos lançamentos como extraorçamentários, quando deveriam ter sido registrados como orçamentários. De fato, considerando tratar-se do Fundo Geral do Município, os valores de IRRF e ISS constituem receitas próprias municipais, devendo, após a retenção inicial em contas de consignações, ser devidamente apropriados como receita orçamentária do ente.
21. Contudo, a documentação apresentada evidencia que os valores permaneceram registrados em contas extraorçamentárias ao final do exercício (anexos 2445/2026 e 24446/2026 do processo 01442/2026-5), sem a correspondente baixa e incorporação à receita orçamentária. Tal situação indica que o ciclo contábil das retenções não foi concluído adequadamente, configurando impropriedade no registro e na evidenciação das informações contábeis, ainda que não se trate, necessariamente, de ausência de recolhimento a terceiros.
22. Dessa forma, verifica-se que assiste razão parcial à defesa quanto à natureza dos valores, porém a falha persiste sob a ótica contábil, haja vista a manutenção indevida das retenções no passivo.

3.1.3.3. Conclusão do Achado



23. Desta forma, considera-se o **Achado nº 3 não sanado**. Será classificado como descumprimento formal de natureza leve, com sugestão de aplicação de multa nos termos do art. 62, inciso II, da Lei nº 12.509/1995.

Quadro 4 – Apontamento do Achado e Identificação do Responsável

Nº	Achado	Responsável/Cargo	Conduta	Nexos de causalidade	Natureza, Gradação e Multa
3	Não repasse dos recursos retidos através de receitas extraorçamentárias em sua totalidade da Consignação ISS R\$ 182,00 e IRRF R\$ 13.597,94.	Nome: Francisco Mateus da Silva Santos, Cargo: Secretário	Registrar as retenções de IRRF e ISS em contas extraorçamentárias, sem a devida baixa e apropriação como receita orçamentária do município, em desconformidade com o MCASP e as normas de contabilidade aplicada ao setor público.	A manutenção indevida das retenções em contas de consignações impediu sua correta incorporação à receita orçamentária, comprometendo a adequada evidência das receitas próprias e a fidedignidade das demonstrações contábeis.	Formal, Leve, Art. 62, II da Lei nº 12.509/1995

Fonte: Elaboração própria (2026).

3.1.4. Achado 4 - Não repasse dos recursos retidos através de receitas extraorçamentárias em sua totalidade da Consignação Aprossema R\$ 26,40

24. No Relatório de Instrução nº 5296/2025, elaborado na fase inicial, foi identificado o não repasse integral da consignação referente a Aprossema, permanecendo pendente o valor de R\$ 26,40.

3.1.4.1 Esclarecimento: Sr. Francisco Mateus da Silva Santos. Anexo 2439/2026. Processo 01442/2026-5

A defesa não se manifestou.

3.1.4.2. Análise da Unidade Técnica

25. Diante da ausência de manifestação por parte do gestor, esta Unidade Técnica mantém a irregularidade.

3.1.4.3. Conclusão do Achado



26. Desta forma, considera-se o **Achado nº 4 não sanado**. Sugere-se que seja classificado como descumprimento formal de natureza leve, sem aplicação de multa em virtude da baixa materialidade.

Quadro 5 – Apontamento do Achado e Identificação do Responsável

Nº	Achado	Responsável/Cargo	Conduta	Nexos de causalidade	Natureza, Gradação e Multa
4	Não repasse dos recursos retidos através de receitas extraorçamentárias em sua totalidade da Consignação Aprossema R\$ 26,40	Nome: Francisco Mateus da Silva Santos, Cargo: Secretário	Deixar de realizar o repasse integral e tempestivo das receitas extraorçamentárias retidas (consignações), em afronta ao MCASP, quanto ao tratamento de recursos de terceiros, e aos princípios da legalidade e da responsabilidade na gestão fiscal (art. 37 da Constituição Federal c/c art. 1º, §1º, da Lei Complementar nº 101/2000).	A conduta resultou na manutenção de saldos credores nas contas de consignações ao final do exercício, evidenciando a não quitação de obrigações de terceiros, comprometendo o controle da movimentação extraorçamentária e a adequada evidência da dívida flutuante.	Formal, Leve

Fonte: Elaboração própria (2026).

3.1.5. Achado 5 – Não repasse das obrigações patronais devidas ao RPPS e RGPS em sua totalidade.

27. No Relatório de Instrução nº 5296/2025, elaborado na fase inicial, foi identificado o não repasse integral das obrigações patronais devidas ao RPPS e ao RGPS, na monta de R\$70.879,83 e R\$107.327, 59, respectivamente.

3.1.5.1 Esclarecimento: Sr. Francisco Mateus da Silva Santos. Anexo 2439/2026. Processo 01442/2026-5

Temos a esclarecer que os valores em sua totalidade atinentes ao RPPS foram recolhidos no mês de janeiro de 2024 conforme relação de documentos de caixa relacionados abaixo.

Prefeitura Municipal de Araripe
Relação Nominal da Despesa Paga

Página: 1
Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.01.0073	01.12.0059	30/01/2024	RP	02.02-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE 12/2023		12.211,24
30.01.0093	01.11.0072	30/01/2024	RP	02.02-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE 12/2023		11.251,40
30.01.0074	01.12.0060	30/01/2024	RP	03.04-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE 12/2023		14.198,19
30.01.0087	01.11.0070	30/01/2024	RP	03.04-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE 12/2023		14.073,86
30.01.0076	01.12.0058	30/01/2024	RP	06.06-2.049-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE 12/2023		5.081,94
30.01.0089	01.11.0073	30/01/2024	RP	06.06-2.049-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE 12/2023		5.005,85
30.01.0081	01.12.0057	30/01/2024	RP	07.07-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE 12/2023		4.005,33
30.01.0084	01.11.0071	30/01/2024	RP	07.07-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE 12/2023		3.632,23
30.01.0079	02.01.0151	30/01/2024	RP	12.12-2.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE 12/2023		712,67
30.01.0091	02.01.0151	30/01/2024	RP	12.12-2.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE 12/2023		708,12
Total Pago por Unidade Gestora:								70.880,83

Maria Sueli Veloso e Silva

MARIA SUELI VELOSO E SILVA
Tesoureiro(a)

A Cabral de Oliveira Neto-ME

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador(a)

Francisco Mateus da Silva Santos

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador
Total Pago: R\$ 70.880,83

Com relação às obrigações patronais atinentes ao RGPS esclarecemos que estão no parcelamento feito em maio de 2023, envolvendo os meses de janeiro, fevereiro e março, conforme DISCRIMINATIVO DOS DÉBITOS A SEREM PARCELADOS, **Fl. 184**, código receita do tributo 1138-01 - (ANEXO). A diferença apontada pelo TCE corresponde aos meses parcelados (jan/fev e mar) e o mês de Dezembro de 2023. Os valores de dezembro de 2023 foram devidamente recolhidos no exercício de 2024. (ANEXO) conforme discriminação da relação de documentos de caixa a seguir:

Prefeitura Municipal de Araripe
Relação Nominal da Despesa Paga

Página: 1
Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.01.0107	01.11.0026	19/01/2024	RP	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 12/2023		4.968,60
19.01.0119	01.11.0026	19/01/2024	RP	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 12/2023		524,40
19.01.0110	31.08.0009	19/01/2024	RP	03.04-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 12/2023		2.125,88
19.01.0117	30.11.0023	19/01/2024	RP	06.06-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 12/2023		1.533,00
19.01.0106	01.12.0069	19/01/2024	RP	07.07-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 12/2023		9.102,66
19.01.0112	29.09.0016	19/01/2024	RP	12.12-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 12/2023		1.705,20
19.01.0115	29.09.0015	19/01/2024	RP	24.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 12/2023		1.974,00
Total Pago por Unidade Gestora:								21.933,74

Maria Sueli Veloso e Silva

MARIA SUELI VELOSO E SILVA
Tesoureiro(a)

A Cabral de Oliveira Neto-ME

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador(a)

Francisco Mateus da Silva Santos

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador
Total Pago: R\$ 21.933,74

3.1.5.2. Análise da Unidade Técnica

28. O achado apontou o não repasse integral das obrigações patronais devidas ao RPPS e ao RGPS, nos montantes de R\$ 70.879,83 e R\$ 107.327,59, respectivamente.

29. Em sua defesa, o responsável informa que as obrigações relativas ao RPPS foram integralmente quitadas no mês de janeiro de 2024. Quanto ao RGPS, esclarece que parte dos valores foi objeto de parcelamento junto ao INSS, enquanto as competências de dezembro de 2023 foram quitadas no exercício seguinte.



30. Em análise técnica, esta Unidade identificou, nos Anexos nº 2440/2026 e nº 2441/2026 do Processo nº 01442/2026-5, as relações nominais de pagamento das obrigações patronais relativas ao RPPS e ao RGPS, nos montantes de R\$ 70.880,83 e R\$ 21.933,74, respectivamente. Tais valores foram confirmados por meio de consulta ao Sistema de Informações Municipais – SIM, conforme evidenciado na figura a seguir.

Figura 2 – Relação de pagamento das obrigações patronais

INSS - 319013	Valor pendente em 2023 (R\$)	Restos a pagar pagos (R\$)	Valor a Pagar (R\$)
Secretaria de Gestão Adm e Finanças	27.695,89	5.493,00	22.202,89
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos	10.680,02	2.125,88	8.554,14
Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Rec Hídrico	12.182,55	1.533,00	10.649,55
Secretaria de Assuntos Governamentais	39.121,57	9.102,66	30.018,91
Secretaria de Esporte e Juventude	10.154,76	1.705,20	8.449,56
Secretaria Municipal de Transporte	7.492,80	1.974,00	5.518,80
	107.327,59	21.933,74	85.393,85
RPPS - 319113	Valor pendente em 2023 (R\$)	Restos a pagar pagos (R\$)	Valor a Pagar (R\$)
Secretaria de Gestão Adm e Finanças	23.462,64	23.462,64	-
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos	28.272,05	28.272,05	-
Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Rec Hídrico	10.087,79	10.087,79	-
Secretaria de Assuntos Governamentais	7.637,56	7.637,56	-
Secretaria de Esporte e Juventude	1.420,79	1.420,79	-
Secretaria Municipal de Transporte	-	-	-

Fonte: Elaboração própria a partir do Sistema de Informações Municipais - SIM

31. A análise conjunta da documentação apresentada e dos dados constantes no SIM confirma a quitação das obrigações patronais referentes ao RPPS, ainda que realizada no exercício subsequente. No que se refere ao RGPS, verifica-se que parte das obrigações foi parcelada e outra parte quitada posteriormente, permanecendo, contudo, pendência no montante de R\$ 85.393,85.

32. Ressalte-se que o parcelamento não afasta a irregularidade, limitando-se a postergar o pagamento da obrigação, sendo **o inadimplemento tempestivo causa de incidência de encargos moratórios e de comprometimento da regularidade fiscal do ente.**

3.1.5.3. Conclusão do Achado

33. Desta forma, considera-se o **Achado nº 5 não sanado**. Será classificado como descumprimento formal de natureza grave, com sugestão de aplicação de multa nos termos do art. 62, inciso III, da Lei nº 12.509/1995.

Quadro 6 – Apontamento do Achado e Identificação do Responsável

Nº	Achado	Responsável/Cargo	Conduta	Nexos de causalidade	Natureza, Gradação e Multa
5	Não repasse das obrigações patronais devidas ao RPPS e RGPS em sua totalidade	Nome: Francisco Mateus da Silva Santos, Cargo: Secretário	Deixar de realizar o pagamento integral e tempestivo das obrigações patronais junto ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS.	O inadimplemento tempestivo das obrigações patronais resultou na constituição de dívida junto ao RGPS, posteriormente parcelada, acarretando a incidência de encargos moratórios e comprometendo a regularidade fiscal do ente, com potencial prejuízo ao erário	Formal, grave, Art. 62, III da Lei nº 12.509/1995

Fonte: Elaboração própria (2026).

3.1.6. Achado 6 – Não repasse total da Contribuição Previdenciária para o INSS (R\$ 69.006,86) e Regime Próprio (R\$ 3.111,49).

34. No Relatório de Instrução nº 5296/2025, elaborado na fase inicial, foi identificado o não repasse integral das contribuições previdenciárias devidas ao RPPS e ao RGPS, na monta de R\$3.111,49 e R\$69.006,86, respectivamente.

3.1.6.1 Esclarecimento: Sr. Francisco Mateus da Silva Santos. Anexo 2439/2026. Processo 01442/2026-5

Temos a esclarecer que os valores em sua totalidade atinentes ao RPPS foram recolhidos no mês de janeiro de 2024 conforme relação de documentos de caixa relacionados abaixo.

Prefeitura Municipal de Araripe
Relação Nominal da Despesa Paga

Página: 1
Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.01.0078	..	30/01/2024	EX	10.00-3.000-0-..	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE 12/2023		7.029,42
30.01.0094	..	30/01/2024	EX	10.00-3.000-0-..	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE 12/2023		6.476,82
30.01.0075	..	30/01/2024	EX	10.00-3.000-0-..	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE 12/2023		8.173,16
30.01.0088	..	30/01/2024	EX	10.00-3.000-0-..	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE 12/2023		8.101,51
30.01.0077	..	30/01/2024	EX	10.00-3.000-0-..	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE 12/2023		2.925,40
30.01.0090	..	30/01/2024	EX	10.00-3.000-0-..	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE 12/2023		2.881,60
30.01.0083	..	30/01/2024	EX	10.00-3.000-0-..	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE 12/2023		2.305,67
30.01.0086	..	30/01/2024	EX	10.00-3.000-0-..	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE 12/2023		2.090,89
30.01.0080	..	30/01/2024	EX	10.00-3.000-0-..	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE 12/2023		410,25
30.01.0092	..	30/01/2024	EX	10.00-3.000-0-..	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE 12/2023		407,62
Total Pago por Unidade Gestora:								40.802,34

Francisco Mateus da Silva Santos

[Assinatura]

[Assinatura]

Total Pago: R\$ 40.802,34

Com relação as obrigações previdenciárias atinentes ao RGPS esclarecemos que estão no parcelamento feito em maio de 2023, envolvendo os meses de janeiro, fevereiro e março, conforme DISCRIMINATIVO DOS DÉBITOS A SEREM

PARCELADOS, **Fl. 184**, código receita do tributo 1082-01 - (ANEXO). A diferença apontada pelo TCE no valor de R\$ 69.006,86, corresponde aos meses parcelados (jan/fev e mar) e o mês de Dezembro de 2023. Os valores de dezembro de 2023 foram devidamente recolhidos no exercício de 2024. (ANEXO).

Prefeitura Municipal de Araripe
Relação Nominal da Despesa Paga

Página: 1
Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.01.0108	..	19/01/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	1.968,55
19.01.0120	..	19/01/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	288,42
03.01.0004	..	03/01/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	3.903,25
19.01.0098	..	19/01/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	5.971,60
19.01.0102	..	19/01/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	1.074,48
19.01.0111	..	19/01/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	917,34
09.02.0324	..	09/02/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	5.582,22
19.01.0101	..	19/01/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	66,00
19.01.0118	..	19/01/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	610,45
19.01.0103	..	19/01/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	229,68
19.01.0105	..	19/01/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	3.607,19
03.01.0003	..	03/01/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	7.504,08
19.01.0113	..	19/01/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	707,10
19.01.0116	..	19/01/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	883,15
Total Pago por Unidade Gestora:								33.573,51

Marina Guedes Vitorino e Silva

flp.

flm

Total Pago: R\$ 33.573,51

3.1.6.2. Análise da Unidade Técnica

35. O achado apontou o não repasse integral das contribuições previdenciárias devidas ao RPPS e ao RGPS, nos montantes de R\$ 3.111,49 e R\$ 69.006,86, respectivamente.

36. Em sua defesa, o responsável informa que as contribuições relativas ao RPPS foram integralmente quitadas no mês de janeiro de 2024. Quanto ao RGPS, esclarece que parte dos valores foi objeto de parcelamento junto ao INSS, abrangendo as competências de janeiro, fevereiro e março de 2023, enquanto as contribuições referentes ao mês de dezembro de 2023 foram quitadas no exercício subsequente.

37. Em análise técnica, esta Unidade identificou, nos Anexos nº 2443/2026 e nº 2444/2026 do Processo nº 01442/2026-5, as relações nominais de pagamentos de contribuições previdenciárias efetuados no início do exercício de 2024, referentes ao RPPS e ao RGPS.

38. Não obstante, a análise dos dados constantes no Sistema de Informações Municipais – SIM, em conjunto com a Demonstração da Dívida Flutuante do exercício subsequente (fl. 30, Anexo nº 1632/2025, Processo nº 12389/2025-9), evidencia a elevação do saldo das obrigações

previdenciárias, tanto no RPPS quanto no RGPS, em lugar da esperada redução, conforme ilustrado nas figuras a seguir.

Figura 3 – Demonstração da Dívida Flutuante da Prefeitura de Araripe em 2024

Prefeitura Municipal de Araripe		Exercício: 2024		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Demonstrativo da Dívida Flutuante		Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)			
1 - Prefeitura Municipal de Araripe					
Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	10.477,00	15.170,94	16.039,50	11.345,56
Salário Família	0,00	10.477,00	15.170,94	16.039,50	11.345,56
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	8.356,19	0,00	0,00	8.356,19
Adiantamento 13º Salário.	0,00	4.333,49	0,00	0,00	4.333,49
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR	0,00	4.022,70	0,00	0,00	4.022,70
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	12.185,29	0,00	0,00	12.185,29
Salário Maternidade	0,00	12.185,29	0,00	0,00	12.185,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	0,00	1.086,80	0,00	0,00	1.086,80
AUXÍLIO DOENÇA	0,00	1.086,80	0,00	0,00	1.086,80
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	0,00	0,00	0,00	858,84	858,84
I R R F	0,00	0,00	0,00	858,84	858,84
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	10.795,24	0,00	0,00	10.795,24
INVEST. E APLIC.TEMPOR. A LONGO PRAZO	0,00	10.795,24	0,00	0,00	10.795,24
DÉBITOS A REGULARIZAR - RPPS	0,00	205,31	0,00	0,00	205,31
RPPS - ANTECIPAÇÃO	0,00	205,31	0,00	0,00	205,31
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.534,38	0,00	291.388,95	268.121,84	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	20.534,38	0,00	291.388,95	268.121,84	0,00
INSS	82.075,72	0,00	531.305,58	519.151,48	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	82.075,72	0,00	531.305,58	519.151,48	0,00

Fonte: fl. 30, anexo 1632/2025 do processo 12389/2025-9.

Figura 4 – Relação de receitas e despesas das contribuições previdenciárias em 2024 no SIM

INSS - Contribuição Patronal	Receita	Despesa	Diferença
Secretaria de Gestão Adm e Finanças	31.868,46	30.332,11	1.536,35
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos	368.165,38	369.382,91	- 1.217,53
Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Rec Hídricos	19.684,70	17.779,81	1.904,89
Secretaria de Assuntos Governamentais	67.352,23	60.335,16	7.017,07
Secretaria de Esporte e Juventude	33.775,90	32.199,84	1.576,06
Secretaria Municipal de Transporte	10.458,91	9.125,65	1.333,26
Soma			12.150,10
RPPS - Contribuição Patronal	Receita	Despesa	Diferença
Secretaria de Gestão Adm e Finanças	99.711,81	90.770,86	8.940,95
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos	106.705,08	98.415,94	8.289,14
Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Rec Hídricos	39.402,39	36.336,33	3.066,06
Secretaria de Assuntos Governamentais	40.330,25	37.362,83	2.967,42
Secretaria de Esporte e Juventude	5.239,42	5.235,88	3,54
Secretaria Municipal de Transporte			-
Soma			23.267,11

Fonte: Elaboração própria a partir do Sistema de Informações Municipais - SIM



39. A análise conjunta dos elementos apresentados demonstra que os pagamentos realizados foram insuficientes para reduzir o saldo das obrigações previdenciárias, tanto no RPPS quanto no RGPS, não se verificando a regularização das pendências do exercício anterior, mas, ao contrário, o aumento do passivo previdenciário.

40. Nesse contexto, a informação de que as contribuições previdenciárias do RGPS foram objeto de parcelamento reforça a ausência de pagamento tempestivo dessas obrigações, **evidenciando a incidência de encargos moratórios e potencial prejuízo ao erário.**

41. Por outro lado, no que se refere ao RGPS, a formalização dos parcelamentos afasta, em princípio, a configuração do crime de apropriação indébita previdenciária, previsto no art. 168-A do Código Penal. Todavia, quanto ao RPPS, o inadimplemento das contribuições pode ensejar a incidência do referido dispositivo penal, uma vez que não se verifica situação equivalente de regularização apta a afastar tal enquadramento.

3.1.6.3. Conclusão do Achado

42. Desta forma, considera-se o **Achado nº 6 não sanado**. Será classificado como descumprimento formal de natureza grave, com sugestão de aplicação de multa nos termos do art. 62, inciso III, da Lei nº 12.509/1995.

Quadro 7 – Apontamento do Achado e Identificação do Responsável

Nº	Achado	Responsável/Cargo	Conduta	Nexos de causalidade	Natureza, Gradação e Multa
6	Não repasse total da Contribuição Previdenciária para o INSS (R\$ 69.006,86) e Regime Próprio (R\$ 3.111,49)	Nome: Francisco Mateus da Silva Santos, Cargo: Secretário	Deixar de efetuar o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias devidas ao RPPS e ao RGPS, recorrendo ao parcelamento no caso do RGPS	O inadimplemento das contribuições resultou na manutenção e ampliação do passivo previdenciário, com incidência de encargos moratórios e comprometimento da regularidade fiscal do ente, sendo que, no caso do RGPS, o parcelamento afasta, em princípio, a configuração do crime previsto no art. 168-A do Código Penal, ao passo que, no âmbito do RPPS, remanescem indícios de incidência do referido dispositivo penal.	Formal, grave, Art. 62, III da Lei nº 12.509/1995

Fonte: Elaboração própria (2026).



3.1.7. Achado 7 – Divergência dos saldos Transportados e da Variação da Conta Caixa e Equivalência De Caixa do Saldo Final do Exercício financeiro de 2023.

43. No Relatório de Instrução nº 5296/2025, elaborado na fase inicial, foi identificada divergência entre o saldo final da conta “Caixa e Equivalentes de Caixa”, evidenciado no Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (R\$ 1.205.251,81), e o valor registrado no Sistema de Informações Municipais – SIM (R\$ 447.518,11), resultando em diferença de R\$ 757.733,70.

3.1.7.1 Esclarecimento: Sr. Francisco Mateus da Silva Santos. Anexo 2439/2026. Processo 01442/2026-5

Em relação a este tópico, após análise minuciosa do arquivo BB202312.BAL, do SIM do mês de dezembro de 2023, não constatamos a diferença apontada pela nobre inspetoria. (ANEXO)

Extraímos o referido arquivo da pasta do SIM de dezembro/23, realizamos a soma da coluna final, onde constam os referidos valores, no entanto, encontramos o saldo de R\$ 1.205.251,81, ou seja, o mesmo saldo final apresentado na DFC.

3.1.7.2. Análise da Unidade Técnica

44. O achado apontou divergência entre o saldo final da conta “Caixa e Equivalentes de Caixa”, evidenciado no Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (R\$ 1.205.251,81), e o valor registrado no Sistema de Informações Municipais – SIM (R\$ 447.518,11), resultando em diferença de R\$ 757.733,70.

45. A defesa sustenta que a divergência inicialmente apontada não subsiste, apresentando, para tanto, o arquivo BB202312.BAL extraído do SIM referente ao mês de dezembro de 2023, cujo somatório indicaria o valor de R\$ 1.205.251,81, coincidente com o saldo evidenciado no Demonstrativo dos Fluxos de Caixa.

46. Em análise técnica, esta Unidade identificou, no Anexo nº 2447/2026 do Processo nº 01442/2026-5, o referido arquivo, constatando que o somatório apresentado pela defesa corresponde ao valor informado. Contudo, em consulta atualizada ao Sistema de Informações Municipais – SIM, verificou-se a permanência da divergência entre os dados registrados no sistema e aqueles constantes no Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, conforme evidenciado no relatório mais recente gerado.

Figura 5 – Quadro demonstrativo dos saldos do Caixa e Equivalente de Caixa do Fluxo de Caixa do novo Relatório gerado.

Saldo Inicial do Exercício Atual - SIM (a)	Saldo Final do Exercício Anterior - SIM (b)	Saldo Inicial do Exercício Atual - DFC (c)	Diferença apurada no Transporte de Saldo (a)-(b)	Diferença apurada no Transporte de Saldo (a)-(c)	Saldo Final do Exercício Atual - SIM	Saldo Final do Exercício Atual - DFC	Diferença (manual)
1.564.467,63	1.564.467,63				447.518,11		

Fonte: Sistema de Informações Municipais – SIM. Realização: 18. mar.2026.

47. Tal situação indica inconsistência entre as informações extraídas pontualmente do arquivo encaminhado pela defesa e aquelas efetivamente registradas na base oficial do SIM, a qual constitui a fonte formal de dados para fins de análise desta Corte de Contas.

48. Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados, não restou comprovada a regularização da divergência, permanecendo a inconsistência entre os saldos de “Caixa e Equivalentes de Caixa” registrados no SIM e no Demonstrativo dos Fluxos de Caixa.

3.1.7.3. Conclusão do Achado

49. Desta forma, considera-se o **Achado nº 7 não sanado**. Será classificado como descumprimento formal de natureza leve, com sugestão de aplicação de multa nos termos do art. 62, inciso II, da Lei nº 12.509/1995.

Quadro 8 – Apontamento do Achado e Identificação do Responsável

Nº	Achado	Responsável/Cargo	Conduta	Nexos de causalidade	Natureza, Gradação e Multa
7	Divergência dos saldos Transportados e da Variação da Conta Caixa E Equivalência De Caixa do Saldo Final do Exercício financeiro de 2023.	Nome: Francisco Mateus da Silva Santos, Cargo: Secretário	Não adotar as medidas necessárias para garantir o correto registro contábil do saldo de contas entre o SIM e o Demonstrativo do Fluxo de Caixa-DFC	A conduta dos responsáveis de não realizar conciliações/ conferências para o correto registro na peça contábil resultou no comprometimento da confiabilidade e fidedignidade das informações produzidas.	Formal, Leve, Art. 62, II da Lei nº 12.509/1995

Fonte: Elaboração própria (2026).

3.1.8. Achado 8 – Inexigibilidade de licitação para contratação de serviços de natureza continuada, sem características de exclusividade e/ou com valores anuais acima do limite permitido para modalidade de dispensa.



50. No Relatório de Instrução nº 5296/2025, elaborado na fase inicial, foi identificada a existência de contratações por meio de inexigibilidade de assessoria jurídica, sem características de exclusividade, em desconformidade com o art. 25, II da Lei 8.666/93, de acordo com o quadro a seguir, extraído do Quadro 29 do Relatório de Instrução nº. 5296/2025.

Empenho	Credor	Valor (R\$)	Histórico
02010081	Régis Albuquerque Advogados Associados	12.000,00	Serviços de consultoria e assessoria jurídica junto a secretaria municipal de gestão administrativa e financeira de Araripe/CE, junto aos Tribunais a nível de 2 grau, com especificidade no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Tribunal Regional Federal da 5 Região, Tribunal Regional do Trabalho da 7 Região, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, bem como apoio de forma complementar a outras demandas advindas da Procuradoria Municipal de Araripe/CE
03040025	Régis Albuquerque Advogados Associados	36.000,00	Contratação de prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica junto diversas Secretarias, nos Tribunais nível de 2 grau, com especificidade no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Tribunal Regional Federal da 5 Região, Tribunal Regional do Trabalho da 7 região, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, bem como apoio de forma complementar a outras demandas advindas da Procuradoria Municipal de Araripe-CE, junto Secretaria de Gestão Administr.

3.1.8.1 Esclarecimento: Sr. Francisco Mateus da Silva Santos. Anexo 2439/2026. Processo 01442/2026-5

A princípio, trazemos à baila *excerto* da decisão do **E. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 656.558/SP (Julgado mérito de tema com repercussão geral em data de 25.10.2024) em que aquela Corte entendeu pela legalidade/possibilidade de se realizar a contratação direta de serviços advocatícios pela Administração Pública, por inexigibilidade de licitação.** Vejamos, *in verbis*:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou prejudicado o RE 610.523/SP. Por maioria, apreciando o tema 309 da repercussão geral, deu provimento ao RE nº 656.558/SP, a fim de se restabelecer a decisão em que se julgou improcedente a ação, e fixou a seguinte tese: "a) O dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da Constituição Federal), de modo que é



inconstitucional a modalidade culposa de ato de improbidade administrativa prevista nos arts. 5º e 10 da Lei nº 8.429/92, em sua redação originária. b) São constitucionais os arts. 13, V, e 25, II, da Lei nº 8.666/1993, desde que interpretados no sentido de que **a contratação direta de serviços advocatícios pela Administração Pública, por inexigibilidade de licitação**, além dos critérios já previstos expressamente (necessidade de procedimento administrativo formal; notória especialização profissional; natureza singular do serviço), deve observar: **(i) inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e (ii) cobrança de preço compatível com a responsabilidade profissional exigida pelo caso, observado, também, o valor médio cobrado pelo escritório de advocacia contratado em situações similares anteriores.**" Tudo nos termos do voto ora aditado do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente), Edson Fachin, André Mendonça e Cármen Lúcia. Plenário, Sessão Virtual de 18.10.2024 a 25.10.2024.

Mais recentemente outra decisão do STF – PET 13.458/SC sobre o Tema 309 e Contratação Direta de Serviços Advocatícios:

A AMPE traz aos seus associados um resumo da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na Petição 13.458 de Santa Catarina, relatada pelo Ministro Dias Toffoli em 18 de fevereiro de 2025, que reafirma a possibilidade de contratação direta de serviços advocatícios por municípios, com impactos significativos para a advocacia municipalista.

Contexto: A sociedade Nilo & Almeida Advogados Associados questionou decisão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCESC), proferida no Processo CON 22/00261068, que suspendeu contratos com municípios catarinenses para serviços jurídicos especializados contra a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP), visando a obtenção de royalties, com remuneração por êxito (cláusula quota litis). O TCESC entendeu que esses contratos não demonstravam singularidade ou notória especialização e que a remuneração por êxito violava o art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, gerando efeito vinculante e suspensão de contratos em processos como a LCC 24/00578308, a LCC 24/00577751, entre outros.

Fundamentação: No Tema 309 (RE 656.558/SP), o STF reconheceu a constitucionalidade da contratação direta de serviços advocatícios sem licitação (arts. 13, V, e 25, II, da Lei 8.666/93, e art. 74, III, da Lei 14.133/21), desde que atendidos: procedimento administrativo formal, notória especialização, natureza singular do serviço, inadequação do quadro próprio do ente público e preço compatível com o mercado.

Aprioristicamente cumpre-nos elucidar que as contratações da RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS, cujo objeto da avença se refere aos serviços de assessorias jurídicas, respaldada nos termos das Leis Federal nº 8.666/93, Lei nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes à espécie, inclusive a Lei nº. 14.039, de 17 de agosto de 2020, inserido no Estatuto da



OAB (Lei 8.906/94), constam os requisitos inseridos nas exigências do entendimento exarado no Tema 309 de Repercussão Geral do STF.

Prevalece, portanto, na legislação federal vigente, que os serviços técnicos especializados de assessoria jurídica a serem contratados somente podem ser executados por empresas/profissionais que possuam notória especialização, o que torna inviável a competição em razão desse atributo, insista-se, do contratado e não do serviço a ser executado, superada a questão da singularidade exigida na legislação anterior.

Observa-se ainda que o requisito da notória especialização não se confunde com a especialização comum, ordinária. Ao revés, é a especialização diferenciada, dotada de qualidade mais reconhecida, consagrada no respectivo ramo de atuação. Passando a analisar mais especificamente o pressuposto da NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, saliente-se que o mesmo se perfaz nos atributos que destacam um determinado particular em relação aos demais, traduzindo-se, portanto, na sua maior habilitação em executar o objeto do contrato. Sublinhe-se que este pressuposto poderá ser testificado mediante documentos formais, como a comprovação do desenvolvimento eficaz de serviços semelhantes, como no caso em alusão, onde o escritório contratado comprovou cabalmente nos autos ser possuidor das características que o habilitam a executar os serviços contratados, mediante inexigibilidade de licitação, em razão da inviabilidade de competição.

No que se refere à outra exigência inerente à contratação dos mesmos serviços sob o pálio da inexigibilidade de licitação, desta feita, EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, é que o mesmos sejam serviços técnicos especializados de natureza eminentemente intelectual, o que, no caso vertente, salvo melhor juízo, não há nem o que se discutir, posto que não se trata de um serviço qualquer, mas sim de serviços técnicos especializados de advocacia, onde não é qualquer profissional que atua, mas sim aquele que possui conhecimento nas áreas de direito público, conjugados à expertise na atuação junto às cortes de contas, com conhecimento de suas leis orgânicas e Regimento Interno, em especial, da propriedade das peças, justificativas, recursos, memoriais e outros instrumentos de defesa, bem como dos prazos peculiares que envolvem a atuação, de modo a não causar prejuízo à ampla defesa do ente e agentes públicos.

Em relação à justificativa dos preços praticados, o art. 23 da Lei nº 14.133/2021 assim dispõe:

§ 4º Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo.



Ademais, os processos encontram-se devidamente instruídos com todos os documentos necessários a comprovação das exigências legais, comprovando inclusive que os valores praticados, além de compatíveis com os de mercado, guardam compatibilidade, outrossim, com os preços praticados pelo próprio contratado junto a outros entes públicos, em contratações semelhantes, consoante prediz a exigência legal.

É entendimento de que a existência de uma Assessoria Jurídica própria não desconstitui a necessidade de contratação de uma assessoria jurídica para assuntos específicos, tendo em vista o interesse público a ser atendido, pois, muitas vezes, em razão da ausência de procuradoria no Município, para representar o ente federado, como é o caso das unidades Administrativas, isso impede que as inúmeras demandas sejam assistidas de forma satisfatória, afrontando o princípio da eficiência.

Nas lições de Diogo de Figueiredo Moreira Neto¹ *“Quanto às modalidades, a consultoria e a representação judicial são hoje apenas o núcleo de uma constelação de funções da advocacia de Estado. Para a realização da promoção e da defesa do interesse público, as modernas funções dos órgãos dela encarregados distribuem-se em três tipos de atividades: a orientação, a defesa e o controle jurídicos da atividade administrativa”*.

Nesse contexto, importante ressaltar que a advocacia pública compreende tanto as procuradorias institucionalizadas como as assessorias jurídicas, sendo fato que o Tribunal Pleno do STF, no julgamento da ADI 6.331/PE, decidiu que *“a instituição de Procuradorias municipais depende da escolha política autônoma de cada município, no exercício da prerrogativa de sua auto-organização”*, devendo ser considerada inconstitucional *“a interpretação de norma estadual que conduza à obrigatoriedade de implementação de Procuradorias municipais, eis que inexiste norma constitucional de reprodução obrigatória que vincule o poder legislativo municipal à criação de órgãos próprios de advocacia pública”*.

Pois bem, a estrutura administrativa do Município de Araripe-Ce conta com um quadro reduzido de profissionais, por outro lado, a demanda de atuação em processos judiciais e administrativos, perante o Ministério Público local, bem como junto aos Tribunais de Segunda Instância é ampla e complexa, o que impossibilita que os serviços jurídicos relacionados ao objeto aqui tratado possam ser absorvidos pelo corpo jurídico existente.

Ademais, os citados integrantes da Procuradoria não necessariamente possuem conhecimentos jurídicos para exercer atuação em todas as demandas jurídicas e administrativas das quais o Município necessita, ante a complexidade e especificidade inerente a determinados processos, o que tem levado o Município à contratação de assessorias específicas em determinadas áreas como é o caso da situação de que ora se cuida.

(...).

3.1.8.2. Análise da Unidade Técnica



51. O achado inicial apontou a contratação de serviços de assessoria jurídica por inexigibilidade de licitação, sem a devida comprovação dos requisitos legais, especialmente quanto à singularidade do objeto e à notória especialização do contratado, em possível desconformidade com os arts. 13, V, e 25, II, da Lei nº 8.666/1993.

52. Em sua defesa, o responsável fundamenta a legalidade das contratações no entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do Tema 309 da Repercussão Geral (RE nº 656.558/SP), que reconhece a possibilidade de contratação direta de serviços advocatícios, desde que atendidos requisitos específicos, tais como a formalização do procedimento administrativo, a demonstração da notória especialização, a natureza singular do serviço, a inadequação da estrutura interna e a compatibilidade dos preços com os praticados no mercado. Sustenta, ainda, que o Município não dispõe de estrutura suficiente para absorver a demanda jurídica, bem como que os serviços contratados possuem natureza técnica especializada.

53. Não obstante, a análise da documentação apresentada (Processo de inexigibilidade nº. 01/2021 - Anexos nº 2448/2026 a 2454/2026 do Processo nº 01442/2026-5) não evidencia o atendimento cumulativo dos requisitos exigidos pela legislação e pela jurisprudência do STF. Em especial, não restou demonstrada a singularidade dos serviços contratados, os quais se apresentam, em regra, como atividades ordinárias de consultoria e assessoria jurídica, tampouco a inviabilidade de execução pelo corpo jurídico existente.

54. Cumpre ressaltar que a Lei nº 8.666/1993 estabelece a licitação como regra para as contratações públicas, admitindo a inexigibilidade apenas em hipóteses excepcionais, desde que comprovados os requisitos previstos no art. 25, II e § 1º, c/c art. 13 do referido diploma legal.

55. Nesse sentido, a interpretação sistemática da legislação aplicável e da jurisprudência do STF evidencia que a contratação direta de serviços técnicos especializados exige a demonstração da inviabilidade de competição, da natureza singular do objeto e da notória especialização do contratado, sendo a singularidade caracterizada pela necessidade de expertise que ultrapasse os padrões usuais do mercado.



56. Ressalte-se, ainda, que o entendimento firmado pelo STF no Tema 309 não autoriza a contratação direta de serviços advocatícios de forma irrestrita, mas condiciona sua validade ao cumprimento rigoroso dos pressupostos legais, não sendo suficiente a mera invocação de precedentes para suprir a ausência de comprovação concreta no caso específico.

57. Dessa forma, verifica-se que a defesa não logrou êxito em afastar a irregularidade apontada, permanecendo a inconsistência quanto à contratação por inexigibilidade sem a devida comprovação dos requisitos legais, especialmente no que se refere à singularidade do objeto e à demonstração da inviabilidade de competição.

3.1.8.3. Conclusão do Achado

58. Desta forma, considera-se o **Achado nº 8 não sanado**. Será classificado como descumprimento formal de natureza leve, com indicação de multa prevista no Art. 62, II da Lei 12.509/95.

Quadro 9 – Apontamento do Achado e Identificação do Responsável

Nº	Achado	Responsável/Cargo	Conduta	Nexos de causalidade	Natureza, Gradação e Multa
8	Inexigibilidade de licitação para contratação de serviços de natureza continuada, sem características de exclusividade e/ou com valores anuais acima do limite permitido para modalidade de dispensa.	Nome: Francisco Mateus da Silva Santos, Cargo: Secretário	Realizar contratação direta de serviços de assessoria jurídica por inexigibilidade de licitação, sem a devida comprovação da inviabilidade de competição, da natureza singular do objeto e da notória especialização do contratado, em desacordo com o art. 25, II, c/c art. 13 da Lei nº 8.666/1993.	A ausência de demonstração dos requisitos legais para a inexigibilidade compromete a regularidade da contratação, restringe indevidamente a competitividade e fragiliza a transparência e a economicidade da despesa pública.	Formal, Leve, Art. 62, II da Lei nº 12.509/1995

Fonte: Elaboração própria (2026).

3.1.9. Achado 9 – Pagamento indevido de Juros e Multas.



59. No Relatório de Instrução nº 5296/2025, elaborado na fase inicial, foi identificado o pagamento indevido de juros e multa, conforme quadro demonstrado a seguir, elaborado a partir do Quadro 31 do Relatório de Instrução nº

60. 5296/2025.

NE	Data	Valor (R\$)	Histórico
01060009	01/06/2023	117,02	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
15060017	15/06/2023	264,46	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
16080001	16/08/2023	367,46	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
19090001	19/09/2023	500,87	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
21110001	21/11/2023	731,41	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
25070001	25/07/2023	242,24	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
28120001	28/12/2023	839,08	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.



NE	Data	Valor (R\$)	Histórico
30100001	30/10/2023	614,38	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
29080001	29/08/2023	61,51	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N02010185.
29080001	29/08/2023	61,83	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N02010185.
29080001	29/08/2023	62,15	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N02010185.
29080001	29/08/2023	62,46	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N02010185.
29080001	29/08/2023	1.748,55	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N02010185.
29080001	29/08/2023	2.104,86	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N02010185.
29080001	29/08/2023	2.115,83	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N02010185.
29080001	29/08/2023	2.128,13	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE



NE	Data	Valor (R\$)	Histórico
			PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº2010185.
29080001	29/08/2023	2.139,91	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº2010185.
02010185	02/01/2023	57,94	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
02010185	02/01/2023	58,44	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
02010185	02/01/2023	59,13	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
02010185	02/01/2023	59,76	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
02010185	02/01/2023	60,31	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
02010185	02/01/2023	60,78	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
02010185	02/01/2023	60,96	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREMA, DE RESPONSABILIDADE DA



NE	Data	Valor (R\$)	Histórico
			SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
02010185	02/01/2023	61,14	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
02010185	02/01/2023	348,87	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
02010185	02/01/2023	1.962,08	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
02010185	02/01/2023	1.982,20	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
02010185	02/01/2023	2.002,11	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
02010185	02/01/2023	2.024,23	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
02010185	02/01/2023	2.047,33	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
02010185	02/01/2023	2.068,28	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE



NE	Data	Valor (R\$)	Histórico
			MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
02010185	02/01/2023	2.086,44	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Total		29.162,15	

3.1.9.1 Esclarecimento: Sr. Francisco Mateus da Silva Santos. Anexo 2439/2026. Processo 01442/2026-5

A defesa manteve-se silente.

3.1.9.2. Análise da Unidade Técnica

61. O achado inicial apontou a realização de pagamentos de juros e multas incidentes sobre obrigações previdenciárias, nos montantes de R\$ 3.676,92 relativos ao INSS e R\$ 25.485,23 referentes ao IPREMA, evidenciando encargos decorrentes de atraso no cumprimento das obrigações.

62. Verifica-se que, devidamente notificada, a parte responsável não apresentou manifestação quanto ao presente apontamento, permanecendo incontroversos os fatos consignados no Relatório de Instrução nº 5296/2025.

63. A ocorrência de pagamentos de juros e multas revela o inadimplemento tempestivo das obrigações previdenciárias, situação que enseja a incidência de encargos financeiros evitáveis, caracterizando gestão ineficiente dos recursos públicos.

64. Tal conduta implica dispêndio indevido de recursos públicos, na medida em que os valores pagos a título de encargos moratórios não agregam qualquer benefício à Administração, configurando potencial prejuízo ao erário.

65. Dessa forma, diante da ausência de justificativas e da materialidade dos valores envolvidos, mantém-se o achado relativo ao pagamento indevido de juros e multas, em razão do descumprimento tempestivo das obrigações previdenciárias.



3.1.9.3. Conclusão do Achado

66. Desta forma, considera-se o **Achado nº 9 não sanado**. Será classificado como descumprimento material de natureza grave, com presunção de dano ao erário no valor de R\$ 29.162,15 (vinte e nove mil, cento e sessenta e dois reais e quinze centavos), conforme jurisprudência desta Corte, sujeitando o responsável à multa prevista no art. 61 da Lei nº 12.509/95.

Quadro 10 – Apontamento do Achado e Identificação do Responsável

Nº	Achado	Responsável/Cargo	Conduta	Nexos de causalidade	Natureza, Gradação e Multa
9	Pagamento indevido de Juros e Multas	Nome: Francisco Mateus da Silva Santos, Cargo: Secretário	Constituir despesa desprovida de caráter público, conduta que onera indevidamente o erário e viola o art. 4º c/c o art. 12, §1º, da Lei nº 4.320/64.	A realização de pagamentos de juros e multas decorrentes do atraso no cumprimento de obrigações previdenciárias ensejou a constituição de despesas desprovidas de caráter público, onerando indevidamente o erário municipal com encargos financeiros evitáveis, em afronta aos princípios da eficiência e da economicidade, bem como ao disposto no art. 4º da Lei nº 4.320/1964.	Material, Grave. Multa do art. 61 da Lei nº 12.509/1995. Imputação de débito no valor de R\$ 29.162,15 (vinte e nove mil, cento e sessenta e dois reais e quinze centavos).

Fonte: Elaboração própria (2026).

3.1.10. Achado 10 – Despesas de Exercícios Anteriores – DEA realizadas nos exercícios seguintes, mas com fato gerador da despesa no exercício da PCS analisada.

67. No Relatório de Instrução nº 5296/2025, elaborado na fase inicial, foram identificadas despesas de exercícios anteriores (DEA) realizadas nos exercícios seguintes, mas com fato gerador no exercício em análise, conforme dados a seguir, extraídos do Quadro 33 do Relatório de Instrução nº. 5296/2025.

NE	Data	Valor (R\$)	Histórico
19120009	19/12/2024	521,83	TARIFAS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE



NE	Data	Valor (R\$)	Histórico
			MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 , QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.
01020001	01/02/2024	4.629,67	TARIFAS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTA MUNICÍPIO DE ARARIPECE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 , QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.

3.1.9.1 Esclarecimento: Sr. Francisco Mateus da Silva Santos. Anexo 2439/2026. Processo 01442/2026-5

A obrigação de pagar por objetos e serviços contratuais regularmente recebidos tem por objetivo evitar o enriquecimento ilícito da entidade administrativa que se beneficiou dos serviços, bens e obras contratados, excluindo-se, sob pena de arbitrariedade governamental, a possibilidade de retenção de pagamento (ainda que denominada suspensão cautelar de pagamento).

Demais disso, convém trazer à baila o entendimento do Douto Conselheiro Edilberto Pontes, quando da emissão de Acórdão junto ao Processo Nº: 08372/2019-3, senão vejamos:

26. Ao analisar a questão, esta Relatoria destaca, dada a devida vênia, que o Órgão Técnico não expôs de forma clara em qual irregularidade incorreu o gestor das contas em análise, uma vez que, na exordial, ao estruturar o tópico relativo à Despesa de Exercício Anterior – DEA, não apontou a conduta irregular restou caracterizada.

27. Ressalta-se que o art. 37 da Lei nº 4.320/645 aduz que as despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

28. Ao analisar a presente ocorrência e tendo em vista as disposições contidas nos normativos supramencionados, esta Relatoria considera que o reconhecimento das referidas despesas (DEA) no exercício ora analisado não representa, por si só, uma conduta indevida.

29. Além do mais, corroborando com o entendimento do MPC, entendo que se os empenhos de 2018 foram registrados no momento indevido, conforme



relatado pela Unidade Técnica, estes haveriam de ser contabilizados em 2017. Assim, a responsabilidade não pode caber ao gestor do presente processo que, num momento futuro (2018), trata de formalizar e regularizar incumbências anterior da Administração.

31. Além disso, salienta-se que o gestor deve utilizar o registro em “despesas de exercícios anteriores” em situações e nos moldes previstos pelo legislador, de modo a evitar o enriquecimento ilícito do ente público. Sem embargo, trata-se de medida excepcional, uma vez que pode ser utilizada para a assunção de despesas sem lastro orçamentário, para quitação futura, prática que, além de distorcer o resultado fiscal do exercício, foi expressamente vedada pelo art. 167, inciso II da Constituição da República. É a inteligência do Acórdão nº 2457/2019- Plenário – TCU, ad litteris:

Cabe aqui pontuar que o reconhecimento de DEA, de per si, não constitui procedimento irregular. Pelo contrário, há explícita previsão legal para o reconhecimento de despesas de exercícios anteriores (art. 37 da Lei 4.320/1964). Todavia, o reconhecimento e o efetivo pagamento desses

dados: (...) II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os limites estabelecidos em lei orçamentária anuais”.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Fl.

Gabinete do Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima

dispêndios constituem procedimento excepcional no processo orçamentário, devendo ser utilizado apenas quando verificadas as situações previstas no art. 37 da Lei 4.320/1964, c/c art. 22 do Decreto 93.872/1986.

Assinale-se que a DEA se difere dos Restos a Pagar. A principal distinção entre esses dois instrumentos reside no momento do empenho da despesa. Os Restos a Pagar são despesas empenhadas e não pagas no exercício em que se assumiu a obrigação.

Ainda que se considere a “omissão” de ter se empenhado tal despesa no Exercício de 2022, não houve, na Prestação de Contas em análise, nenhum ato que pudesse trazer qualquer risco à Gestão deste DEFENDENTE no tocante a este ato, de forma que, para que seja de fato constatado que houvera ou não prejuízo à Administração Pública, dever-se-á fazer no exercício subsequente.

Ademais, o valor da despesa foi de pequena monta.

Assim, diante dos esclarecimentos, esperamos ter sanada a falha aqui suscitada



3.1.9.2. Análise da Unidade Técnica

68. O achado inicial apontou a realização de despesas de exercícios anteriores (DEA) nos exercícios subsequentes, referentes a fatos geradores ocorridos no exercício de 2023, conforme evidenciado nas notas de empenho apresentadas, relativas a serviços de fornecimento de água devidamente prestados naquele período.

69. Em sua defesa, o responsável sustenta que o reconhecimento das despesas tem por finalidade evitar o enriquecimento ilícito da Administração, invocando o art. 37 da Lei nº 4.320/1964 e precedentes jurisprudenciais que admitem, em caráter excepcional, a execução de despesas de exercícios anteriores, desde que observadas as condições legais. Argumenta, ainda, que a responsabilidade pelo atraso no registro não pode ser imputada ao gestor que promoveu a regularização da despesa.

70. De fato, a legislação admite o reconhecimento de despesas de exercícios anteriores como medida excepcional, especialmente quando há comprovação do recebimento do bem ou serviço e inexistência de pagamento prévio, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da Administração.

71. Contudo, a utilização desse instrumento deve observar rigorosamente os requisitos legais e não pode ser empregada de forma recorrente ou como mecanismo para suprir falhas de planejamento e execução orçamentária. No caso em análise, verifica-se que as despesas referem-se a serviços continuados e previsíveis, cuja ocorrência deveria ter sido devidamente empenhada e registrada no exercício de competência.

72. Assim, ainda que a regularização por meio de DEA seja admissível para viabilizar o pagamento e evitar enriquecimento ilícito do ente público, tal circunstância não afasta a impropriedade na execução orçamentária, caracterizada pela ausência de empenho tempestivo das despesas no exercício correto.

73. Ademais, a alegação de pequena monta dos valores não tem o condão de afastar a irregularidade, uma vez que a observância do regime de competência e das normas orçamentárias constitui requisito essencial para a fidedignidade das contas públicas.



74. Dessa forma, verifica-se que a defesa apenas justifica a necessidade de pagamento das despesas, mas não afasta a falha quanto à ausência de registro tempestivo, permanecendo o achado sob a ótica de impropriedade na execução orçamentária.

3.1.9.3. Conclusão do Achado

75. Assim, considera-se o **Achado nº 10 não sanado**. Será classificado como descumprimento formal de natureza leve, com indicação de multa prevista no Art. 62, II da Lei 12.509/95.

Quadro 11 – Apontamento do Achado e Identificação do Responsável

Nº	Achado	Responsável/Cargo	Conduta	Nexos de causalidade	Natureza, Gradação e Multa
10	Despesas de Exercícios Anteriores – DEA realizadas nos exercícios seguintes, mas com fato gerador da despesa no exercício da PCS analisada	Nome: Francisco Mateus da Silva Santos, Cargo: Secretário	Deixar de realizar o empenho e o registro tempestivo de despesas no exercício de competência, promovendo seu reconhecimento posterior como Despesas de Exercícios Anteriores – DEA, em desacordo com o art. 60 c/c art. 37 da Lei nº 4.320/1964.	A ausência de empenho tempestivo das despesas no exercício de competência resultou em seu reconhecimento posterior como DEA, comprometendo a adequada execução orçamentária e a fidedignidade das demonstrações contábeis.	Formal, Leve, Art. 62, II da Lei nº 12.509/1995

Fonte: Elaboração própria (2026).

3.2. CONSOLIDAÇÃO DOS ACHADOS ANALISADOS

76. No Quadro seguinte, encontra-se consolidado o resultado das análises realizadas nesta informação com a descrição dos achados e respectivas situação, natureza e gradação da irregularidade apurada, a saber:

Quadro 12 – Relação dos Achados e respectivas situação, natureza e gradação da irregularidade

Achados					
Nº	Especificação	Situação	Natureza	Gradação	Multa*
1	Divergência entre dados SIM e Balanço Patrimonial no grupo passivo	Sanado	-	-	Recomendação



Achados					
Nº	Especificação	Situação	Natureza	Gradação	Multa*
	circulante no valor de R\$ 28.922,27.				
2	Ausência do registro da depreciação dos bens patrimoniais imóveis.	Não sanada	Formal	Leve	Art. 62, II
3	Não repasse dos recursos retidos através de receitas extraorçamentárias em sua totalidade da Consignação ISS R\$ 182,00 e IRRF R\$ 13.597,94.	Não sanada	Formal	Leve	Art. 62, II
4	Não repasse dos recursos retidos através de receitas extraorçamentárias em sua totalidade da Consignação Aprossema R\$ 26,40	Não sanada	Formal	Leve	-
5	Não repasse das obrigações patronais devidas ao RPPS e RGPS em sua totalidade.	Não sanada	Formal	Leve	Art. 62, III
6	Não repasse total da Contribuição Previdenciária para o INSS (R\$ 69.006,86) e Regime Próprio (R\$ 3.111,49)	Não sanada	Formal	Leve	Art. 62, III
7	Divergência dos saldos Transportados e da Variação da Conta Caixa e Equivalência De Caixa do Saldo Final do Exercício financeiro de 2023.	Não sanada	Formal	Leve	Art. 62, II
8	Inexigibilidade de licitação para contratação de serviços de natureza continuada, sem características de exclusividade e/ou com valores anuais acima do limite permitido para modalidade de dispensa.	Não sanada	Formal	Leve	Art. 62, II
9	Pagamento indevido de Juros e Multas	Não sanada	Material	Grave	Art. 61, I
10	Despesas de Exercícios Anteriores – DEA realizadas nos exercícios seguintes, mas com fato gerador da despesa no exercício da PCS analisada	Não sanada	Formal	Leve	Art. 62, II

* Com base na Lei nº 12.509/1995 e suas alterações.

Fonte: Elaboração própria (2026)



Quadro 13 – Responsável por achado

Responsável/Cargo	Achado
Francisco Mateus da Silva Santos/Secretário CPF: 605.***.***-03	2 a 10

Fonte: Elaboração própria (2026)

4. CONCLUSÃO

77. Diante do exposto, a Diretoria de Contas de Gestão III, no uso de suas atribuições regulamentares, em especial ao disposto no inciso IV, do § 2º, do art. 91 do Regimento Interno, ressalta que o presente documento reúne o conteúdo examinado neste processo e corresponde à opinião da unidade técnica sobre a matéria, a qual conclui que a Prestação de Contas do Fundo Geral da Prefeitura Municipal de Araripe, relativa ao exercício financeiro de 2023, evidencia impropriedades de natureza formal e/ou material, sintetizadas no item 3.2 deste relatório instrutivo.

5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

78. Na oportunidade, submete o feito à consideração superior desta Colenda Corte de Contas, sugerindo, de acordo com os fatos, argumentos, dados e evidências apresentados, que:

- Seja julgada **irregular**, nos termos do art. 15, III, “c”, da Lei Estadual n.º 12.509/95 (LOTCE), a presente Prestação de Contas do **Sr. Francisco Mateus da Silva Santos**;
- Seja julgado em débito o responsável, **Sr. Francisco Mateus da Silva Santos**, considerando o dano causado ao Erário, relatado nestes autos, condenando-o ao pagamento da importância de R\$ 29.162,15 (vinte e nove mil, cento e sessenta e dois reais e quinze centavos), relatada na ocorrência n.º 9;
- Seja aplicada ao **Sr. Francisco Mateus da Silva Santos**, multa prevista no art. 61 da Lei n.º 12.509/95 (LOTCE), considerando o dano causado ao Erário, relatado no achado n.º 9 do presente Relatório, fixando-lhe prazo para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento do seu valor aos cofres do Tesouro Municipal;
- Seja aplicada ao **Sr. Francisco Mateus da Silva Santos**, multa prevista no art. 62, inciso II, da Lei n.º 12.509/95 (LOTCE), considerando cada ato praticado com leve infração à



-
- norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, relatados nos **achados n°s 2, 3, 7, 8 e 10**, fixando-lhe prazo para que comprove o recolhimento do seu valor aos cofres do Tesouro Municipal;
- e. Seja aplicada ao **Sr. Francisco Mateus da Silva Santos**, multa prevista no art. 62, inciso III, da Lei n.º 12.509/95 (LOTCE), considerando cada ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, relatados nos **achados n°s 5 e 6**, fixando-lhe prazo para que comprove o recolhimento do seu valor aos cofres do Tesouro Municipal;
- f. Encaminhar a presente decisão, em caso de não recolhimento do valor da Multa, nem da interposição de recurso, à Procuradoria Geral do Município para, imediatamente após seu trânsito em julgado, realizar a inscrição da Multa não recolhida na Dívida Ativa Estadual, assim como para fins de execução judicial, sem prejuízo das providências de cobrança administrativa;
- g. Seja recomendado ao atual gestor do Fundo Geral da Prefeitura Municipal de Araripe, a adoção das seguintes medidas:
- g.1. Recomendação 1: Recomenda-se adotar procedimentos de verificação e validação dos dados encaminhados ao Sistema de Informações Municipais – SIM, especialmente quanto à correta transposição dos saldos entre exercícios, de modo a evitar divergências entre os registros contábeis e as informações prestadas ao sistema;
- h. Seja autorizada, desde logo, por questão de economia processual, no caso de não recolhimento das multas supramencionadas e ocorrendo o trânsito em julgado da matéria, a cobrança judicial da dívida nos termos do artigo 22, III, da Lei nº 12.509/95, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir do dia seguinte ao término do prazo ora estabelecido, até a data do recolhimento, caso não atendida a notificação.

Diretoria de Contas de Gestão III, da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Fortaleza, 19 de março de 2026.



Assinam digitalmente este documento:

Glenda Fernanda Alves Coelho Lins

Analista de Controle Externo
Mat. 1541-2(Elaboração/ Revisão)

Manifesto-me de acordo com a proposta formulada no presente Relatório de Instrução:

Tathiane Lima da Silva

Diretora de Contas de Gestão III
Mat. 1528-5(Supervisão)